Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B149151
Référence de dépôt : L220276489
Déposé et enregistré le 28/12/2022

STATUTS COORDONNÉS

Watergarden Management S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

R.C.S. Luxembourg B 149.151

STATUTS COORDONNÉS
Watergarden Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
R.C.S. Luxembourg B 149.151

STATUTS COORDONNÉS
du 9 décembre 2022

tels qu'ils résultent des actes suivants reçus par :

Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg:

le 27 octobre 2009	(Constitution), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2332, en date du 30 novembre 2009.

Modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire :

Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg :

Le 9 décembre 2022	(Modification des statuts), non encore publié au RESA.

CHAPTER I – FORM, NAME, REGISTERED OFFICE, OBJECT, DURATION

Article 1 There is hereby formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of "**WATERGARDEN MANAGEMENT S.àr.l."** which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (hereafter, the "**Company**"), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter, the "**Law**"), as well as by the present articles of association (hereafter, the "**Articles**").

Article 2 The registered office of the Company (the "**Registered Office**") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Registered Office may be transferred:

- to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers;
- to any other place outside the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders of the Company (a "**Shareholders' Resolution**") passed in accordance with these Articles and the laws as amended from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg, including the 1915 Law ("**Luxembourg Law**").

The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers, is authorised to amend these articles of association to reflect the change of

registered office, by virtue of a notarial deed (statement).

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of

Luxembourg and abroad.

Article 3 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad.

Always in accordance with the requirements and provisions of the applicable laws, the Company may, directly or indirectly:

- invest in real estate markets, in Luxembourg and abroad;
- sell, purchase, rent and manage real estate properties, in Luxembourg and

abroad;

- provide all kinds of consultancy services regarding the real estate market, in Luxembourg and abroad;
- invest in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type of debt or equity securities such as (but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or not.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including upstream or cross-stream) or to third parties, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.

Finally, the Company may perform all kinds of commercial, technical

and financial operations, as well as any other kind of operations, of whatsoever nature, which, in the sole discretion of the Company, is considered necessary, in order to pursue the Company's purpose.

Article 4 The Company is formed for an unlimited period of time.

CHAPTER II – CAPITAL, SHARES

Article 5 The issued capital of the Company is set at euros four million three hundred and forty two thousand six hundred and forty euros (EUR 4,342,640.00) divided into two million one hundred and seventy one thousand three hundred and twenty (2,171,320) shares, of which one million six hundred and sixty two thousand five hundred and forty one (1,662,541) Class A shares and five hundred and eight thousand seven hundred and seventy nine (508,779) Class B shares with a nominal value of two euros (EUR 2.00) per share, each of which is fully paid up

The authorized share capital of the Company (the "**Authorised Capital**") is set at five million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 5,750,000.-) represented by two million eight hundred seventy-five thousand (2,875,000) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.

The Manager, or as the case may be, the Board is authorized to realise any increase of the share capital of the Company (including, for the avoidance of doubt, by issuance of new shares or by increase of the nominal value of the shares) ("**Board Issued Shares**") as well as to issue bonds, preferred equity certificates, warrants,

options or other instruments convertible, exchangeable or exercisable into new shares ("**Convertible Instruments**") and to issue new shares further to the conversion or exercise of these Convertible Instruments up to the limit of the Authorized Capital from time to time subject to the following:

- the above authorisation will expire five (5) years after the notarial amendment deed dated June 25th, 2018 provided that a further period of authorisation following that period may be approved by a resolution of the shareholders of the Company to the extent permitted by the 1915 Law;
- the Board Issued Shares or Convertible Instruments shall not be issued to and be subscribed by any person other than (i) an existing shareholder or (ii) any third party having been approved as new shareholder of the Company in accordance with the 1915 Law.

The Manager, or as the case may be, the Board is authorised to:

- do all things necessary or desirable to amend this article 6 in order to reflect and record any amendment to the issued share capital made pursuant to this article;
- take or authorise any actions necessary or desirable for the execution and/or publication of such amendment in accordance with the 1915 Law;
- delegate to any member of the Board or any employee of the Company, or to any other person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for any Board Issued Shares or Convertible Instruments and enacting any amendment to the issued share capital of the Company before a notary.

Article 6 Each share entitles to one (1) vote, subject to the limitations imposed by the Law. Towards the Company, the Company's shares are indivisible and only one (1) owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Article 7 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares may be freely transferred amongst such shareholders. Save as otherwise provided by the Law, the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital, without prejudice to the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation, without prejudice to the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.

Article 8 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency, bankruptcy, winding-up or dissolution of the single shareholder or of any shareholders.

CHAPTER III – MANAGERS, STATUTORY AUDITORS

Article 9 The Company is managed by one (1) or two (2) manager(s), acting

jointly. If three (3) or more managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders.

The manager(s) or the board of managers, as the case may be, will be elected by the shareholder(s) who will determine their number and the term of their office. He (they) will hold their office until their successors are elected. He (they) are re-eligible and he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers or category B managers.

Article 10 The manager(s) or the board of managers, as the case may be, is (are) vested with the broadest powers to perform or approve all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the manager(s) or the board of managers, as the case may be.

Article 11 The manager(s) or the board of managers, as the case may be, may sub-delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice. **Article 12** The board of managers (if any) may elect a chairman among its members. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the

board of managers.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by

any two (2) managers one (1) of which has to be a category A manager. A written notice shall be sent to all managers by any means of communication allowing for the transmission of a written text at least twenty four (24) hours prior to the date of the meeting of the board of managers, unless a shorter notice period has been agreed upon by all the managers. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. If all the managers are present or represented at the meeting, they may waive all convening requirements and formalities. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy. Any manager may represent one or several managers.

The meetings of the board of managers shall be held physically in Luxembourg.

Any manager may participate in a meeting by means of telephone or video conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.

Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

Subject to the following, a quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office.

Article 13 The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, except that resolutions of the board of managers relating to the sale or refinancing of the assets of the Company shall be adopted by the unanimity of the category A managers present or represented and the category B managers present or represented.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any two (2) managers (one (1) of which has to be a category A manager) or by the chairman and the secretary (if any). Copies or extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by any two (2) managers (one (1) of which has to be a category A manager) or by the chairman and the secretary (if any). These minutes, copies and extracts and all factual declarations contained therein shall be conclusive evidence towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly taken at a meeting of the board of managers validly held.

The resolutions adopted by the single manager shall be documented in writing and signed by the single manager.

Resolutions in writing may be taken by the members of the board of managers, provided that those resolutions are signed by all managers, in which case they shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers and the date of such resolutions shall be the one referred to in the resolutions or the one opposite the last signature, as the case may be.

The resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and signed by the managers.

Article 14 In dealing with third parties, in case of a sole manager, the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager, in case of plurality of managers, the Company shall be bound by the joint signature of two of any of the managers.

However, if the shareholder(s) have qualified the managers as category A managers or as category B managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) category A manager and one (1) category B manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

Article 15 The manager(s) or the board of managers, as the case may be, assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/it in the name of the Company. Any such manager(s)

or the board of managers, as the case may be, is only liable for the performance of its duties.

The Company shall indemnify any member of the board of managers, officer or employee of the Company and, if applicable, his successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

Article 16 If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole manager, it suffices that the transactions between the Company and its manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the manager(s) or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Article 17 Subject to approval by the shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of his/their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Article 18 Even after cessation of their mandate or function, any manager, as well as any person who is invited to attend a meeting of the board of managers, shall

not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required (i) by a legal or regulatory provision applicable to *sociétés à responsabilité limitée* or (ii) for the public benefit.

Article 19 Except where according to the Law, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Law, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

CHAPTER IV – GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 20 The shareholders shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles and the Law. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Article 21 If the Company has more than sixty (60) shareholders, the annual meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices within six months of the closing of the accounts of the company.

Article 22 Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles or the Law, by the manager(s), alternatively, by the statutory auditor(s) (if any) or, more alternatively, by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place

in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgment of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Article 23 All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The board of managers may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by videoconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Article 24 Any general meeting of shareholders shall be presided over by a president or by a person designated by the manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The president of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the shareholders attending the general meeting of shareholders.

The president, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting of shareholders.

Article 25 At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles, as the case may be, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital.

If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Law, for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

Article 26 The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau of the general meeting of shareholders and may be signed by shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Copies or extracts of resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the

minutes of the general meeting of shareholders may be signed by the president of the general meeting of shareholders, the secretary of the general meeting of shareholders or a manager.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

If the Company has several shareholders, but no more than sixty (60) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

CHAPTER V – FINANCIAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS, DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 27 The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Article 28 At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager(s) or the board of managers, as the case may be, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Article 29

29.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

29.2 After allocation to the legal reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions, unless otherwise provided in the Articles or any contractual arrangement to which the shareholders are a party.

29.3 Distribution of interim dividends by the Board of Managers

In accordance with article 710-25 of the Companies Act interim dividends may

be distributed, at any time, by the Board of Managers under the following cumulative conditions:

(i) an interim accounting situation (*état comptable*) is drawn up by the Board of Managers (the **Interim Accounting Statement**) (the Interim Accounting Statement shall be reviewed by an internal or external approved independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*), to the extent one has been appointed);

(ii) this Interim Accounting Statement shows that sufficient profits and other reserves (including without limitation Share Premium and Capital Surplus, subject to the terms of article 6 of these Articles of Association) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and the amount to be allocated to the legal reserves;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board of Managers within two (2) months from the date of the Interim Accounting Statement; and

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company.

Where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the relevant excess as acknowledged at the annual shareholders'/shareholder's meeting, shall, unless otherwise decided by the Board of Managers at the time of the dividend declaration, be deemed to be an advance payment for future dividends.

29.4 Distribution of interim dividends by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders.

Without prejudice to the competence of the Board of Managers set out above, the general meeting of shareholders or, as the case may be, the sole shareholder may also distribute interim dividends from time to time, subject to complying with the same conditions (including review of an Interim Accounting Statement).

CHAPTER VI – LIQUIDATION, FINAL PROVISIONS

Article 30 The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and the majority rules set by the Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of the Articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the manager(s) or such other person (who may be a physical person or a legal entity, including a shareholder) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Article 31 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Suit la traduction française du texte qui précède

CHAPITRE I – FORME, DENOMINATION, SIÈGE, OBJET, DUREE

Article 1 Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "**WATERGARDEN MANAGEMENT S.àr.l.**" qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après, la "**Société**"), et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la "**Loi**"), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les "**Statuts**").

Article 2 Le siège social de la Société (le "**Siège Social**") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Siège Social peut être transféré :

- en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par le Gérant Unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
- en tout autre endroit en dehors du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés de la Société (une "**Résolution des Associés**") adoptée conformément à ces Statuts et aux lois, modifiés de temps à autre, du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi de 1915 (la "**Loi Luxembourgeoise**").

Le Gérant Unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à modifier les présents statuts afin de refléter le changement de siège social suivant un acte notarié (constat).

Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se produiraient ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance le cas échéant.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à l'étranger.

Article 3 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires et autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans d'autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg et/ou à l'étranger.

Toujours conforme aux exigences et prescriptions de la loi en vigueur, la société peut, directement ou indirectement:

- investir dans les marchés immobiliers, au Luxembourg et à l'étranger;
- vendre, acheter et gérer des biens immobiliers, au Luxembourg et à l'étranger;
- fournir toutes sortes de services de conseil sur le marché immobilier, au Luxembourg et à l'étranger;
- investir dans des droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre bien meuble ou immeuble de quelque nature que ce soit.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créance ou de capital de toute nature y inclus, mais sans limitation, des *preferred equity certificates* convertibles ou non.

D'une manière générale, la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante du groupe des sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement) ou à des tiers, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque. Enfin, la Société peut effectuer toutes sortes d'opérations commerciales, techniques et financières, ainsi que tout autre type d'opérations, de quelque nature que ce soit, qui, à la seule discrétion de la Société, est jugé nécessaire, afin de poursuivre l'objectif de la Société.

Article 4 La Société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II – CAPITAL, PARTS SOCIALES

Article 5 Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions trois cent quarante-deux mille six cent quarante euros (4.342.640,- EUR) divisé en deux millions cent soixante-et-onze mille trois cent vingt (2.171.320) parts sociales, dont un million six cent soixante-deux mille cinq cent quarante et un (1662.541) parts de Classe A et cinq cent huit mille sept cent soixante-dix-neuf (508.779) parts de Classe B d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Le capital autorisé mais non émis et non souscrit de la Société (le «Capital Autorisé ») est fixé à cinq millions sept cent cinquante mille euros (5.750.000.- EUR) divisé en deux millions huit cent soixante-quinze mille (2.875.000) parts sociales d'une

valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Le Gérant, ou le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à réaliser une augmentation du capital social de la Société (y compris, pour éviter toute ambiguïté, par l'émission de nouvelles parts sociales ou par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales) (« Parts Emises par le Conseil de Gérance ») ainsi qu'à émettre des obligations, des preferred equity certificate , des warrants, options ou autre instruments convertibles, échangeables ou utilisables en parts sociales (« Instruments Convertibles ») et qu'à émettre de nouvelles parts sociales suite à la conversion ou utilisation de ces Instruments Convertibles jusqu'à la limite du Capital Autorisé de temps à autre, sous réserve de ce qui suit :

- l'autorisation ci-dessus expirera cinq (5) ans après la date de l'acte notarial en date du 25 juin 2018 sous réserve qu'une autre période d'autorisation suivant cette période soit approuvée par une résolution des associés de la Société dans la limite fixée par la Loi du 1915 ;

- les Parts émises par le Conseil de Gérance ou les Instruments Convertibles ne doivent pas être émis et souscrits par toute autre personne que (i) un associé actuel ou (ii) tout autre tiers ayant été approuvé comme nouvel associé de la Société conformément à la Loi du 1915.

Le Gérant, ou le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à :

- faire toute chose nécessaire ou bénéfique pour modifier cet article 6 dans le but de refléter et enregistrer toute modification du capital social émis conformément à cet article ;

- prendre ou autoriser toute action nécessaire ou bénéfique pour l'application et/ou la publication d'une telle modification conformément à la Loi du 1915 ;

- donner pouvoir à tout membre du Conseil de Gérance ou employé de la Société, ou à toute autre personne, d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour toutes Parts Emises par le Conseil de Gérance ou Instruments Convertibles et promulguer toute modification au capital social émis de la Société devant notaire.

Article 6 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote, soumis aux limitations imposées par la Loi. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un (1) seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Article 7 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf dispositions contraires dans la Loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sans préjudice quant aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.

La Société peut racheter ses propres parts sociales en vue et à condition de les annuler immédiatement, sans préjudice aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.

Article 8 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité, de la faillite ou de la dissolution de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés.

CHAPITRE III – GERANCE, COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 9 La Société est gérée par un (1) ou deux (2) gérants, agissant conjointement. Si trois (3) ou plus de trois gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants ne doivent pas obligatoirement être des associés.

Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat.

Ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif.

Le ou les associés pourront décider de qualifier les gérants comme gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B.

Article 10 Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les Statuts ou par la Loi aux associés relèvent de la compétence du ou des gérants ou, selon le cas, du conseil de gérance.

Article 11 Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance peuvent subdéléguer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de leur choix.

Article 12 Le conseil de gérance (s'il y en a) peut élire un président parmi ses membres. Le conseil de gérance peut également élire un secrétaire, qui n'a besoin d'être ni gérant ni associé de la Société et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou par deux (2) gérants dont un (1) gérant de catégorie A. Une convocation écrite est envoyée à tous les gérants par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de la réunion du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus court n'ait été décidé par tous les gérants. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion, ils peuvent par ailleurs également renoncer aux conditions et formalités de convocation.

Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions du conseil de gérance se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le conseil de gérance.

Chaque gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant pourra représenter un ou plusieurs gérants.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront physiquement à Luxembourg.

Chaque gérant peut participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'un avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Une réunion tenue par ces moyens est réputée être tenue au siège social de la Société.

Sous réserve de ce qui suit, le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.

Article 13 Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, à l'exception des résolutions du conseil de gérance relatives à la vente et le refinancement des actifs de la Société qui sont adoptées à l'unanimité des gérants de catégorie A présents ou représentés et à la majorité des gérants de catégorie B présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par deux (2) gérants (dont un (1) gérant de catégorie A) ou par le président et le secrétaire (s'il y en a). Des copies ou extraits des procès-verbaux peuvent également être délivrés à des tiers en relation d'affaires avec la Société et certifiés soit par deux (2) gérants (dont un (1) gérant de catégorie

A) soit par le président et le secrétaire (s'il y en a). Ces procès-verbaux, copies et extraits ainsi que toutes les déclarations factuelles qu'ils contiennent sont réputées prouver, à l'égard de la Société et de tout tiers intéressé, que les résolutions ont été dûment prises à une réunion du conseil de gérance valablement tenue.

Les résolutions adoptées par le gérant unique sont consignées par écrit et signées par gérant unique.

Une résolution écrite, approuvée et signée par tous les membres du conseil de gérance, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance. La date de cette résolution est celle figurant sur l'écrit en question ou, selon le cas, celle figurant en face de la dernière signature sur ledit écrit. Une telle décision peut être consignée dans un (1) ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signés chacun par un (1) ou plusieurs gérants.

Article 14 A l'égard des tiers, en cas de gérant unique, la société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux des gérants.

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants en gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature

conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Article 15 Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Chaque gérant ou membre du conseil de gérance est uniquement responsable de ses devoirs à l'égard de la Société.

La Société indemnisera tout membre du conseil de gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, ses successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des parts sociales en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Article 16 Au cas où un des gérants aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser les autres gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction.

Dans l'hypothèse d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales de marché et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou un fondé de pouvoirs de la Société ait un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en est gérant, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Article 17 Sous réserve de l'approbation de l'associé unique ou des associés,

le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Article 18 Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout gérant, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du conseil de gérance, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés à responsabilité limitée ou (ii) l'intérêt du public.

Article 19 Sauf lorsque, conformément à la Loi, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Les commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par disposition de la Loi, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

CHAPITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20 Les associés exercent les pouvoirs qui leurs sont dévolus par les Statuts et par la Loi. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associées régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Article 21 Si la Société compte plus de soixante (60) associés, l'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation endéans six mois après la clôture des comptes de la société.

Article 22 A moins qu'il n'y ait qu'un (1) associé unique, les associés peuvent également se réunir en assemblées générales des associés, conformément aux conditions fixées par les Statuts et la Loi, sur convocation du ou des gérants, subsidiairement, du ou des commissaires (le cas échéant), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée,

celle-ci peut se tenir sans convocation préalable. Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le ou les gérants, le requièrent.

Article 23 Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Tout associé peut prendre part aux assemblées générales des associés en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le conseil de gérance peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un associé aux assemblées générales des associés.

Les associés participant à une assemblée générale des associés par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

Article 24 Chaque assemblée générale des associés est présidée par un président ou par une personne désignée par le ou les gérants ou, dans l'absence d'une telle désignation, par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés désigne un (1) secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés présents à l'assemblée générale des associés.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Article 25 Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou à la Loi, en vue de la modification des Statuts de la Société ou de vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Article 26 Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par les membres du bureau de l'assemblée générale des associés et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les copies ou extraits de résolutions adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par le président de l'assemblée générale des associés, le secrétaire de l'assemblée générale des associés ou un gérant.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de soixante (60) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le ou les gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption des résolutions écrites.

CHAPITRE V – ANNEE SOCIALE, COMPTES, DISTRIBUTIONS DE PROFITS

Article 27 L'année sociale commence le premier janvier et se termine au trente et un décembre de chaque année.

Article 28 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance dudit inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Article 29

29.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

29.2 Après affectation à la réserve légale, l'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, à l'associé unique ou aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions, sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans tout arrangement contractuel auquel les associés sont

partie.

29.3 Distribution de dividendes intérimaires par le Conseil de Gérance Conformément à l'article 710-25 de la Loi de 1915, des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, par le Conseil de Gérance, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

(i) un état comptable est établi par le Conseil de Gérance (l'Etat Comptable Intérimaire) (l'Etat Comptable Intérimaire doit faire l'objet d'un examen par un commissaire ou un réviseur d'entreprises agréé, lorsqu'un tel réviseur d'entreprises agréé aura été nommé);

(ii) cet Etat Comptable Intérimaire montre qu'il y a suffisamment de bénéfices et d'autres réserves (y compris, et sans restriction, la Prime d'Emission et le Capital Surplus, sous réserve de l'application de l'article 6 des Statuts) disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et du montant à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le Conseil de Gérance dans les (2) deux mois de la date de l'Etat Comptable Intérimaire ; et

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte-tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires versés excèdent le montant des bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, l'excès en question, tel que reconnu par l'assemblée générale annuelle des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique, doit, sauf décision contraire du Conseil de Gérance lors de la déclaration de dividendes, être considéré comme étant un acompte sur des dividendes futurs.

29.4 Distribution de dividendes intérimaires par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés

Sans préjudice de la compétence du Conseil de Gérance prévue ci- dessus, l'assemblée générale des associés, ou le cas échéant, l'associé unique peut également distribuer des dividendes intérimaires de temps à autres, sous réserve de respecter les mêmes conditions (y compris l'examen de l'Etat Comptable Intérimaire).

CHAPITRE VI – LIQUIDATION, DISPOSITIONS FINALES

Article 30 La Société peut être dissoute par une résolution de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les Statuts ou par la Loi pour toute modification de Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du ou des gérants ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou morale y compris un associé), nommé par l'associé unique ou les associés, qui déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni de liquidation sera distribué à l'associé unique ou aux associés de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

Article 31 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

- POUR STATUTS COORDONNÉS -